Согласие на обработку персональных данных

Я, пользователь платформы «Цифровое Самбо» (далее «Субъект»), фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и номер телефона которого указаны в учётной записи на сайте https://digitalsambo.ru, в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своём интересе даю конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие индивидуальному предпринимателю Малышеву Александру Алексеевичу (ИНН 330574419352, ОГРНИП 326774600810029, адрес: г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, к. 2) (далее «Оператор») на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка (подопечного), законным представителем которого я являюсь, на следующих условиях.

1. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; гражданство; адрес электронной почты; номер телефона; имя пользователя в Telegram; страна, регион и город; данные документа, удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о рождении); фотография; сведения о принадлежности к спортивной организации и о тренере; спортивная квалификация, включая спортивный разряд или звание; квалификационная категория тренера и судейская категория и реквизиты подтверждающих их документов; весовая и возрастная категория, результаты взвешивания; данные о соревновательной деятельности, спортивные результаты и рейтинг; сведения медицинского документа о допуске к тренировочным занятиям и соревнованиям по самбо (допущен или не допущен, срок действия допуска, медицинская организация, выдавшая документ) и копия этого документа; для несовершеннолетних: сведения справки с места учёбы (наименование образовательной организации, класс) и её копия; IP-адрес и сведения о входах в учётную запись.

2. Цели обработки: регистрация и ведение учётной записи на платформе; рассмотрение заявки на регистрацию в роли руководителя спортивной организации, тренера, спортсмена или судьи; учёт спортсменов, тренеров и судей спортивных организаций; организация и проведение соревнований по самбо, допуск к участию в них; проверка медицинского документа о допуске к соревнованиям по самбо и справки с места учёбы несовершеннолетнего спортсмена; учёт результатов соревнований и расчёт рейтинга; направление уведомлений, связанных с работой платформы; рассмотрение обращений; обеспечение безопасности платформы.

3. Действия с персональными данными. Соглашаюсь на обработку с использованием средств автоматизации и без их использования, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона № 152-ФЗ: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Распространение персональных данных (публикация на сайте)

осуществляется только на основании отдельного согласия по статье 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ.

4. Передача и поручение обработки. Выражаю согласие на то, что в указанных целях Оператор предоставляет необходимые персональные данные руководителю и тренерам выбранной мною спортивной организации, организаторам и судейским коллегиям соревнований, в которых я участвую, а также поручает хранение данных [наименование и адрес хостинг-провайдера] на основании договора с ним. В случаях, предусмотренных законом, данные передаются государственным органам.

5. Сведения о здоровье. Сведения медицинского документа о допуске к тренировочным занятиям и соревнованиям по самбо и его копия обрабатываются только для допуска к соревнованиям, в открытом доступе не публикуются и третьим лицам, кроме организатора и врача соревнования, не передаются.

6. Срок и отзыв. Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва либо до достижения целей обработки. Согласие может быть отозвано письменным заявлением, направленным на адрес электронной почты support@digitalsambo.ru с пометкой «Отзыв согласия» или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Оператора. Оператор прекращает обработку и уничтожает персональные данные в срок не более 30 дней с момента получения заявления, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Результаты прошедших соревнований после отзыва сохраняются в обезличенном виде.

7. Несовершеннолетние. За лицо, не достигшее 14 лет, согласие даёт его законный представитель. Лицо в возрасте от 14 до 18 лет даёт согласие самостоятельно с письменного согласия законного представителя. Давая согласие за ребёнка, подтверждаю, что являюсь его законным представителем.

8. С Политикой обработки персональных данных «Цифровое Самбо» и с правами субъекта персональных данных ознакомлен(а). Согласие даётся в электронной форме отметкой в форме регистрации на сайте; Оператор сохраняет дату и время его дачи и редакцию текста.

9. Документы. Подтверждаю, что медицинский документ о допуске, справка с места учёбы и другие документы, которые я загружаю на платформу, подлинные, действительные и относятся ко мне или к ребёнку (подопечному), законным представителем которого я являюсь. Мне известно, что за представление поддельных или чужих документов я несу ответственность по законодательству Российской Федерации, а при недействительном медицинском документе организатор соревнования вправе отказать в принятии заявки на соревнование или отклонить её до начала соревнования.

Политика в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика составлена в соответствии с частью 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее «Закон») и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению их безопасности, принимаемые индивидуальным предпринимателем Малышевым Александром Алексеевичем (ИНН 330574419352, ОГРНИП 326774600810029, адрес: г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, к. 2) (далее «Оператор»).

1.2. Оператор ставит своей важнейшей целью соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.3. Политика применяется ко всей информации, которую Оператор получает о пользователях платформы «Цифровое Самбо», доступной по адресу https://digitalsambo.ru, и связанного с ней Telegram-бота поддержки.

1.4. Оператор внесён в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, под номером [номер в реестре Роскомнадзора].

2. Основные понятия, используемые в Политике

2.1. Автоматизированная обработка персональных данных: обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

2.2. Блокирование персональных данных: временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для их уточнения).

2.3. Платформа: совокупность программ для ЭВМ, баз данных, графических и информационных материалов, доступная в сети Интернет по адресу https://digitalsambo.ru.

2.4. Информационная система персональных данных: совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

2.5. Обезличивание персональных данных: действия, в результате которых невозможно без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту.

2.6. Обработка персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2.7. Оператор: лицо, указанное в пункте 1.1, самостоятельно организующее и осуществляющее обработку персональных данных и определяющее цели обработки, состав данных и действия с ними.

2.8. Персональные данные: любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

2.9. Пользователь: любое физическое лицо, посещающее платформу или зарегистрированное на ней, а также лицо, данные которого внесены на платформу его законным представителем или спортивной организацией.

2.10. Предоставление персональных данных: действия, направленные на раскрытие персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц.

2.11. Распространение персональных данных: действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц, в том числе публикация в информационно-телекоммуникационных сетях.

2.12. Трансграничная передача персональных данных: передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или юридическому лицу.

2.13. Уничтожение персональных данных: действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Персональные данные, которые обрабатывает Оператор

3.1. Оператор обрабатывает следующие персональные данные Пользователей:

1. фамилия, имя, отчество;
2. дата рождения, пол, гражданство;
3. адрес электронной почты, номер телефона, имя пользователя в Telegram;
4. страна, регион и город;
5. данные документа, удостоверяющего личность, и его копия, если она запрошена при проверке заявки;
6. фотография;
7. сведения о спортивной организации и тренере;

8. спортивный разряд или звание, квалификационная категория тренера, судейская категория и реквизиты подтверждающих документов;
9. весовая и возрастная категория, результаты взвешивания, спортивные результаты и рейтинг;
10. медицинский документ о допуске к тренировочным занятиям и соревнованиям по самбо и его копия, сведения о допуске и сроке его действия (специальная категория данных о состоянии здоровья);
11. для руководителей организаций: должность и сведения о полномочиях;
12. для несовершеннолетних спортсменов: справка с места учёбы (справка школьника) и её копия;
13. для законных представителей несовершеннолетних: фамилия, имя, отчество, контактные данные, сведения о документе, подтверждающем полномочия;
14. IP-адрес, сведения о браузере, дате и времени входов в учётную запись.

3.2. На платформе используются файлы cookie, необходимые для авторизации и работы сайта. Аналитические сервисы подключаются только с согласия Пользователя, выраженного в баннере о cookie; отключить cookie можно в настройках браузера.

3.3. Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные и не использует фотографии для установления личности. Сведения о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных убеждениях и интимной жизни не обрабатываются.

4. Цели обработки персональных данных

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные в следующих целях:

1. регистрация и ведение учётной записи Пользователя, предоставление доступа к сервисам платформы;
2. рассмотрение заявок на регистрацию в роли руководителя спортивной организации, тренера, спортсмена или судьи и заявок на вступление в спортивную организацию;
3. ведение реестра спортивных организаций, тренеров, спортсменов и судей;
4. организация и проведение соревнований по самбо: приём заявок, допуск участников, взвешивание, жеребьёвка, судейство, протоколы;
5. проверка медицинских документов о допуске к соревнованиям по самбо и справок с места учёбы несовершеннолетних спортсменов, принятие решения о допуске к соревнованию или об отказе в принятии заявки;
6. учёт результатов соревнований и расчёт спортивного рейтинга;

7. публикация результатов, рейтинга и профилей на сайте в объёме, разрешённом Пользователем;
8. направление уведомлений о статусе заявок, соревнованиях и работе платформы;
9. рассмотрение обращений и запросов Пользователей;
10. обеспечение безопасности платформы и предотвращение несанкционированного доступа;
11. исполнение обязанностей, возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации.

4.2. Информационные и рекламные рассылки направляются только при наличии отдельного согласия Пользователя. Отказаться от них можно в любой момент в настройках учётной записи или письмом на support@digitalsambo.ru с пометкой «Отказ от рассылки».

4.3. Обрабатываются только те персональные данные, которые необходимы для достижения указанных целей. Обработка, несовместимая с этими целями, не допускается.

5. Правовые основания обработки

5.1. Правовыми основаниями обработки являются: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Гражданский кодекс Российской Федерации; Пользовательское соглашение платформы «Цифровое Самбо»; согласия Пользователей на обработку и на распространение персональных данных.

5.2. Оператор обрабатывает персональные данные только при наличии одного из оснований, предусмотренных статьёй 6 Закона: согласие субъекта; исполнение договора (Пользовательского соглашения), стороной которого является субъект; исполнение обязанностей, возложенных законом.

5.3. Сведения медицинского документа о допуске к соревнованиям по самбо (данные о состоянии здоровья) обрабатываются на основании согласия в письменной форме (пункт 1 части 2 статьи 10 Закона). Публикация персональных данных на сайте осуществляется на основании отдельного согласия на распространение (статья 10.1 Закона) и в пределах установленных в нём условий и запретов.

5.4. Данные лиц, не достигших 14 лет, обрабатываются по согласию их законных представителей; лиц в возрасте от 14 до 18 лет по их согласию, данному с согласия законного представителя.

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки

6.1. Персональные данные получаются от самого Пользователя через формы на сайте, от его законного представителя, а также от спортивной организации, тренера, организатора и судей соревнования (заявки, результаты взвешивания и схваток), которые подтверждают наличие основания для их передачи.

6.2. При сборе персональных данных граждан Российской Федерации обеспечивается их запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение и извлечение с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации (часть 5 статьи 18 Закона). Серверы платформы расположены в городе [город сервера].

6.3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу на основании договора (часть 3 статьи 6 Закона), в котором определены цели, перечень действий и требования к защите данных. Таким лицом является [наименование и адрес хостинг-провайдера].

6.4. Персональные данные предоставляются только в объёме, необходимом для целей раздела 4: руководителю и тренерам выбранной Пользователем спортивной организации, организаторам и судейским коллегиям соревнований, лицу, указанному в пункте 6.3, а также государственным органам в случаях, предусмотренных законом. Продажа персональных данных и передача их в рекламных целях третьим лицам не осуществляются.

6.5. Сроки обработки и хранения:

1. данные учётной записи и профиля: до удаления учётной записи или отзыва согласия;
2. заявки на регистрацию и приложенные к ним документы: 3 года со дня решения по заявке;
3. заявки на соревнования, протоколы и результаты: 5 лет со дня окончания соревнования, далее в обезличенном виде;
4. медицинский документ о допуске и сведения из него: до окончания срока действия документа, но не более 1 года;
5. справка с места учёбы: до окончания учебного года, на который она выдана, но не более 1 года;
6. обращения и переписка: 3 года;
7. журналы входов и действий: 1 год.

6.6. По достижении целей обработки, истечении срока хранения или отзыве согласия персональные данные уничтожаются или обезличиваются в срок не более 30 дней, если иное не предусмотрено законом. Уничтожение подтверждается актом или выгрузкой из журнала событий.

6.7. Пользователь может самостоятельно исправить свои данные в личном кабинете или направить Оператору письмо на support@digitalsambo.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».

6.8. Пользователь, его законный представитель, тренер и спортивная организация отвечают за подлинность и достоверность загружаемых документов, в том числе медицинских документов о допуске и справок с места учёбы. Оператор проверяет наличие в документах обязательных сведений и срок их действия, но не проверяет подлинность документов по существу. Если медицинский документ недействителен (истёк срок его действия, в нём нет обязательных сведений, он не подтверждает допуск к соревнованиям по самбо или выдан на другое лицо), организатор соревнования вправе отказать в принятии заявки спортсмена на соревнование или отклонить её до начала соревнования. При выявлении поддельного или чужого документа Оператор вправе заблокировать учётную запись.

7. Права субъекта персональных данных и обязанности Оператора

7.1. Пользователь вправе:

1. получать сведения об обработке своих персональных данных в объёме, предусмотренном частью 7 статьи 14 Закона;
2. требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих данных, если они неполные, устаревшие, неточные, незаконно полученные или не являются необходимыми для заявленной цели;
3. отозвать согласие на обработку и согласие на распространение персональных данных;
4. отказаться от информационных и рекламных рассылок;
5. обжаловать действия или бездействие Оператора в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке.

7.2. Запрос направляется на адрес электронной почты support@digitalsambo.ru с адреса, указанного в учётной записи, или почтой по адресу Оператора и должен содержать сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, и суть требования. Оператор отвечает в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса. Срок может быть продлён не более чем на 5 рабочих дней с направлением заявителю мотивированного уведомления.

7.3. Оператор обязан: обрабатывать персональные данные законно и справедливо; предоставлять субъекту информацию об обработке его данных; прекращать обработку и уничтожать данные в случаях и сроки, установленные статьёй 21 Закона; сообщать в Роскомнадзор о неправомерной передаче (утечке) персональных данных в течение 24 часов с момента её выявления и о результатах внутреннего расследования в течение 72 часов (часть 3.1 статьи 21 Закона).

8. Трансграничная передача персональных данных

8.1. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.

8.2. Если такая передача понадобится, Оператор до её начала уведомит Роскомнадзор, получит от получателя сведения о принимаемых мерах защиты данных и соблюдет иные требования статьи 12 Закона, а также внесёт изменения в настоящую Политику.

9. Меры по защите персональных данных

9.1. Оператор принимает правовые, организационные и технические меры, предусмотренные статьями 18.1 и 19 Закона, в том числе:

1. назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных;
2. ограничивает доступ к данным кругом лиц, которым он необходим для исполнения своих функций, и разграничивает права доступа по ролям;
3. применяет шифрование при передаче данных (протокол HTTPS) и хранит пароли только в захешированном виде;
4. использует двухфакторную аутентификацию для администраторов платформы;
5. ведёт журнал действий с персональными данными и контролирует несанкционированный доступ;
6. выполняет резервное копирование и восстанавливает данные, изменённые или уничтоженные вследствие несанкционированного доступа;
7. проводит оценку вреда, который может быть причинён субъектам персональных данных, и определяет угрозы безопасности данных;
8. заключает с лицами, обрабатывающими данные по его поручению, договоры с условием о конфиденциальности и защите данных.

10. Заключительные положения

10.1. По любым вопросам обработки персональных данных Пользователь может обратиться к Оператору по электронной почте support@digitalsambo.ru или по телефону +7 (905) 580-93-45.

10.2. Оператор вправе вносить изменения в Политику. Новая редакция вступает в силу с момента её опубликования на сайте, если в ней не указан другой срок. Если изменения расширяют цели или состав обрабатываемых данных, Оператор запрашивает новое согласие Пользователя.

10.3. Политика действует бессрочно до замены её новой редакцией. Актуальная редакция находится в свободном доступе по адресу https://digitalsambo.ru/privacy.

Реквизиты Оператора

Индивидуальный предприниматель Малышев Александр Алексеевич

ИНН 330574419352

ОГРНИП 326774600810029

Адрес: г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, к. 2

Email: support@digitalsambo.ru

Телефон: +7 (905) 580-93-45

Банк: ООО «Банк Точка»

Расчётный счёт: 40802810720001237789

Корр. счёт: 30101810745374525104

БИК: 044525104

Сайт: https://digitalsambo.ru